

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2478/2533

นางบุญจิรา พิพิทธสุนทร  
นายทรงวุฒิ นาทอง กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 458, มาตรา 1336

จำเลยที่ 1 นำเอาที่พิพาทของโจทก์ไปขออนุญาตออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เป็นชื่อของตน และโอนขายที่พิพาทไป 2 แปลงแก่จำเลยที่ 2 โดยโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอม ที่จำเลยที่ 2 ซื้อที่พิพาทดังกล่าวเท่ากับซื้อไปจากผู้ที่ไม่มียุติจะขาย แม้จำเลยที่ 2 จะซื้อด้วยความสุจริตเสียค่าตอบแทนและครอบครองที่พิพาทไว้ ก็ไม่ผูกพันโจทก์ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงและจะครอบครองไว้นานสักเพียงใด ก็เป็นการครอบครองแทนโจทก์ผู้เป็นเจ้าของอยู่ตราบนั้น จำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิในที่พิพาทดังกล่าว

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โจทก์ซื้อที่ดินมือเปล่าริมทางหลวงแผ่นดินสายจะนะ - ปากน้ำ - หนองจิต หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ แปลง จากนายประเวช ยอดประสิทธิ์ นายนิเบ็ง แม็ง และจากจำเลยที่ ๑ พร้อมกับเข้าทำประโยชน์ปลูกมะพร้าว และมอบที่ดินทั้ง ๓ แปลงให้จำเลยที่ ๑ กับภรรยาดูแล ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ จำเลยที่ ๑ บังอาจแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเทพาว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ ๑ เจ้าพนักงาน

ที่ดินหลงเชื่อจึงได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๒๐๘๑, ๒๐๘๘, ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ รวม ๔ ฉบับแก่จำเลยที่ ๑ แล้วจำเลยที่ ๑ นำที่ดินเลขที่ ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ ไปขายให้แก่จำเลยที่ ๒ การซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นโมฆะ ขอให้บังคับโดยถอนชื่อจำเลยทั้งสองออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๒๐๘๑, ๒๐๘๘, ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ ดังกล่าว แล้วให้ใส่ชื่อโจทก์แทนชื่อจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ กับให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ให้แก่โจทก์ หากไม่ส่งให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ชื่อที่พิพาท ๒ แปลง ซึ่งมีชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน จดทะเบียนตามกฎหมาย และครอบครองถือสิทธิเป็นเจ้าของตลอดมาที่พิพาทที่จำเลยที่ ๒ ชื่อเป็นเพียงที่ดินมีสิทธิครอบครอง โจทก์ฟ้องคดีเกิน ๑ ปี คดีจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ถอนชื่อจำเลยทั้งสองออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๒๐๘๑, ๒๐๘๘, ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสบบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แล้วใส่ชื่อโจทก์แทน ให้จำเลยทั้งสองนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ดังกล่าวคืนให้โจทก์เพื่อจะได้ใส่ชื่อโจทก์ในฐานะเจ้าของ หากจำเลยทั้งสองไม่คืนให้ถือคำพิพากษานี้แสดงเจตนาแทน กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความจำนวน ๙,๐๐๐ บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๓,๐๐๐ บาท

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ที่มอบให้จำเลยที่ ๑ ครอบครองดูแลแทน และพฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ที่นำเอาที่พิพาทของโจทก์ไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เป็นชื่อของตน และโอนขายที่พิพาทไป ๒ แปลง คือ ที่ดินเลขที่ ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ แก่จำเลยที่ ๒ ก็ทำไปโดยโจทก์มิได้รู้เห็นหรือยินยอม ที่จำเลยที่ ๒ ซื้อที่พิพาทดังกล่าวเท่ากับซื้อไปจากผู้ที่ไม่มียุติวิธีที่จะขายให้แก่จำเลยที่ ๒ ได้ แม้จำเลยที่ ๒ จะซื้อที่พิพาทด้วยความสุจริตเสียค่าตอบแทนและครอบครองที่พิพาทไว้ ก็ไม่มีผลผูกพันโจทก์ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงได้ และจำเลยที่ ๒ จะครอบครองที่พิพาทไว้นานสักเท่าใด ก็เท่ากับเป็นการครอบครองแทนโจทก์ผู้เป็นเจ้าของอยู่ตราบนั้น จำเลยที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิในที่พิพาทดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เนื่องจากที่พิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๒๐๘๑, ๒๐๘๘, ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ รวม ๔ แปลง ซึ่งมีชื่อจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ถือสิทธิดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ได้นำไปขายให้แก่จำเลยที่ ๒ เพียง ๒ แปลง คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๒๒๔๒ และ ๒๒๔๕ ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนชื่อจำเลยทั้งสองออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ทั้ง ๔ แปลง กับให้จำเลยทั้งสองคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ทั้ง ๔ แปลง ดังกล่าวให้กับโจทก์เพื่อใส่ชื่อโจทก์ในฐานะเจ้าของ จึงเป็นการไม่ถูกต้อง เห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ถอนชื่อจำเลยที่ ๑ ออกจากหนังสือรับรอง  
การทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๒๐๘๑ และ ๒๐๘๘ และให้จำเลยทั้งสองถอนชื่อ  
จำเลยทั้งสองออกจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๒๒๔๒ และ  
๒๒๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสบบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แล้วใส่ชื่อโจทก์แทนใน  
ฐานะเจ้าของ หากจำเลยทั้งสองไม่กระทำการดังกล่าวให้ถือคำพิพากษานี้แทนการ  
แสดงเจตนา ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายไพจิตร ประทีป ณ ถลาง  
ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |